

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 공공개발사업 현장 안전점검 조치 및 안전관리 업무 개선 필요
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사의 직·간접 안전관리 대상 시설은 공사가 관리주체인 시설물, 사무실 및 발주한 건설공사 현장 등이 해당하고 대상 근로자는 소속 임직원 외 공공개발사업 건설현장에서 근무하는 일용직 근로자를 포함하는 등 대상 범위가 다양하게 구성되어 있고

2021년 사업주의 안전에 대한 책임을 강조하기 위한 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 등¹⁾이 제정되고, 「산업안전보건법」과 같이²⁾ 사고예방을 위한 법률개정이 지속되며 「건설기술진흥법」³⁾에 따라 건설공사 참여자의 역할을 명확히 하는 등 산업현장의 안전관리에 대한 각 구성원의 책임이 강조되고 있다.

1) 중대재해 처벌법 외 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제15조에 따라 공공기관 사업, 시설의 안전관리 사항을 규정하기 위해 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」이 2019년 제정

2) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」, 「재난 및 안전관리 기본법」, 「건설산업기본법」 등

3) 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등

이에 대해 공공발주자인 공사는 「안전·보건관리 업무규정」 등 내규를 운영⁴⁾하고 안전관리 전담부점인 안전관리부를 설치하는 등 [그림 28]과 같은 체계로 공사 및 공공개발사업 현장에 대한 안전관리 업무를 수행하고 있는데

건설중인 사업장의 경우 공사 담당자는 CM단의 안전관리계획 이행 점검 내용을 확인하거나 안전관리 회의를 개최하는 등 지침에서 요구하는 발주자의 역할을 담당하고

공공개발사업 현장에 대한 안전관리 실태확인, 설계변경 확인 등의 감독자의 업무는 「건설기술진흥법」 제39조, 같은 법 시행령 제55조에 따라 건설사업관리단(이하 “CM단”이라 한다)에서 현장에 상주하여 처리하고 있다.⁵⁾

[그림 28] 공사 개발사업 관련 안전관리 업무 체계

“기재 생략”

4) 「안전·보건관리 업무규정」 (2022. 12. 28. 제정), 「안전·보건관리 업무세칙」 (2023. 1. 4. 전부 개정), 「안전경영위원회 운영요강」 (2023. 1. 31. 제정)

5) 과업내용서에 따르면 건설사업관리자는 발주청의 위탁에 의해 감독권한을 대행함 「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」 등에 따라 감독자, 건설사업관리자의 역할을 수행함(발주자 역할 제외))

한편, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제31조 제7호 등⁶⁾에 따라 소관 개발사업 현장의 안전 및 품질관리 업무를 수행하고 있고, 안전관리부는 같은 세칙 제5조 제2항에 따라 안전·보건관리 업무를 총괄하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「산업안전보건법」 제67조에 따르면 건설공사의 발주자는 산업재해 예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공 단계에서 안전보건대장 등⁷⁾을 작성하고 이를 확인하도록 하고 있는데 「산업안전보건법 시행규칙」에서는 세부적인 사안에 대한 기준을 정하고 있다.

또한 「안전·보건관리 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제4조에 따르면 안전 전담조직은 안전경영체계를 구축하고 안전관련 교육을 실시하는 등 건설 및 시설물 등의 안전관리 업무를 총괄해야 하고

세칙 제45조에 따르면 건설발주 소관부점의 장은 건설공사의 산업재해 예방을 위해, 점검, 조치, 보고 등 안전관리 활동을 하도록 하고 있다.

따라서, 공공개발사업 담당자 등은 역할에 따른 안전관리, 교육 등의 역할을 충실히 이행하고 위임한 업무에 대해서는 처리결과를 점검하는 등 안전관리 체계를 효율적으로 구축, 운영하여 건설현장 안전사고를 예방할 수 있도록 관련 업무를 철저히 수행하여야 한다.

6) 각 처는 「업무분장세칙」(제31조부터 제34조까지)에 따라 동일한 업무를 권역별로 구분하여 수행하고 있음

7) 발주자는 기본안전보건대장을 작성하고, 이를 설계시 설계자에게 제공하여 설계안전보건대장을 작성하게 하고, 작성된 설계안전보건대장을 시공사에게 제공하여 공사안전보건대장을 작성하게 하여야 함(이후 공사단계에서는 이행여부를 확인하여야 함, 공사의 경우 CM단에 위임)

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 특별안전 점검반을 운영⁸⁾하여 4개 건설현장에 대한 안전관리 현황을 표본 점검한 결과⁹⁾

(1) 안전관리 업무 불철저

세칙 제23조에서는 모든 근로자가 급박한 위험을 인지한 경우에는 공사 또는 도급인에게 직접 작업중지를 요청하거나 작업을 중지하고 대피할 수 있도록 하고 있는데

중부개발처 소관 ‘’ 건설현장의 경우 2000. 0. 00. 실시한 현장점검을 통해 작업중지 신고제도의 운영여부가 확인되지 않고 근로자 등이 이를 확인하기 어려워¹⁰⁾ 급박한 상황에 처한 근로자가 작업중지 요구 및 대피를 하지 못할 우려가 있었다.

또한, 규칙 제16조에서는 규정된 위험물질은 작업장 외의 장소에 보관하고 작업장에는 작업에 필요한 만큼만 두도록 하고 있는데

남부개발처 소관 ‘’ 건설현장의 경우 2000. 0. 00. 실시한 현장점검을 통해 사용하지 않는 인화성 물질 등을 [그림 29]와 같이 작업장에 두고 있는 것으로 확인되는 등

8) “기재 생략”

9) 공사일정 등을 고려하여 4개 현장에 대해 표본점검을 실시함

10) “기재 생략”

[그림 29] 현장점검 사진

“기재 생략”	“기재 생략”
작업중지 신고제도 운영	
“기재 생략”	
작업중지 신고제도 미운영	인화성 물질 보관 부적정

[표 43] 및 [별표 9] “공공개발 사업장 안전조치 대상 명세”와 같이 총 56건의 안전조치 불철저 사항이 확인¹¹⁾되었다.

[표 43] 안전조치 불철저 요약

(단위 : 건)

사업명	시정요구			조치결과		비고
	소계	현장	행정	완료	이행중	

“기재 생략”

(2) 공공개발사업 건설현장 안전관리 업무 개선 필요

한편, 최근 3년간 발생한 공공개발사업 건설현장 안전사고와 관련하여 안전사고 예방을 위한 안전교육, 현장점검 등의 성과를 확인한 결과

11) 현장점검시 시정요구 하여 35건에 대해 既조치 완료함(2023. 11. 30. 확인 완료)

최근 3년간 공공개발사업 건설현장의 규모와 사고건수는 [표 44] 및 [표 45]과 같이 현장당 사고건수, 장기요양을 필요로 하는 부상자의 수가 증가한 것으로 확인되었는데

[표 44] 최근 3년 안전사고 발생 현황

(단위 : 건, 억 원)

구 분	2020년	2021년	2022년
-----	-------	-------	-------

“기재 생략”

[표 45] 최근 3년 근로자 요양기간별 안전사고 발생 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	4-14일	15-28일	29-90일	91-180일	6개월이상
-----	-----	-------	--------	--------	---------	-------

“기재 생략”

안전관리부의 경우 2021년 착공한¹²⁾ 소규모 현장 등의 현장점검을 강화¹³⁾한 것으로 확인되어 현장점검 주요 내용을 확인해 보면

현장 안전점검을 통해 조치를 요구한 사안 중 본 건 합동점검과 같이 안전관리 계획서 작성, 안전관리 보고 등 지침에서 정하고 있는 발주자의 업무적정성 점검 내용이 다수인 것으로 확인되었고¹⁴⁾

12) “기재 생략”

13) “기재 생략”

14) “기재 생략”

사업 담당자 등은 안전관리부의 안전점검의 날, 4·4·4 캠페인, 자체 안전점검회의를 주기적으로 실시하여 보고하고 발주자로서 안전관리계획서에 따른 이행점검 내용을 CM단으로부터 매달 보고받으며 안전관리회의는 매주 공정회의를 통해 [표 46] 및 [별표 10] “안전관리계획 이행 점검 및 회의 현황”과 같이 수행, 실시하고 있는 것으로 확인되었는데

[표 46] 지침에 따른 발주자 역할 수행현황

(단위 : 건)

구 분	CM단의 안전관리계획 이행보고 및 관리		안전관리회의		시스템 등록·관리 ¹⁵⁾	
	이행점검	이행점검 보고	회의개최	회의 보고	계획이행, 보고	회의 실시, 보고

“기재 생략”

공정회의 및 이행점검 보고 등을 기록하고 관리하는 시스템이 부재하여 세부적인 조치 요구 사안에 대한 재점검, 조치 결과 등록, 이력 관리 및 데이터 축적 등이 이루어지지 않아

안전관리계획서 점검, 안전조치 요구 등 유사한 사안을 사업 담당자와 안전관리부가 중복 점검하는 등 공사 안전관리 업무가 효과적으로 운영되지 않고 있었다.

따라서, 현장에 대한 접근성과 이해도가 높은 사업 담당자 등은 지침에서 정하고 있는 안전관리계획서 점검, 점검회의 등을 실시하고 이를 업무시스템에 기록하여 관련 업무가 체계적으로 관리되도록 하여야하고

안전관리부에서는 현장 안전교육 및 담당자의 안전조치 요구에 대한

15) “기재 생략”

이행여부 점검하고 시스템에 입력된 세부 조치사항을 확인하여 근로자 교육을 실시하는 등 안전총괄부점의 업무를 집중적으로 수행하여 안전관리 업무 체계를 명확히 할 필요가 있다.

특히, 담당자 등이 공정회의와 통합으로 실시하는 안전관리회의는 안전관리비 집행실태 등의 확인, 공종별 위험요소와 저감대책 발굴 및 보완 등 조치를 위해 운영되는 발주자가 참여하는 회의인 만큼 지시, 개선, 회의 주요 내용 등이 구체적으로 기록될 수 있어야 하는데

현재 설계되어 있는 공공개발사업 관리시스템에서는 건별 지시사항을 등록하고 조치 결과를 회신받도록 하고 있으나 [그림 30]과 같이 PDF 파일 등을 등록¹⁶⁾하도록 하고 있어¹⁷⁾ 안전관련 지시 내용에 대해서는 각 입력 값 별로 데이터 등록 및 이력관리가 가능하도록 관련 기능을 추가할 필요가 있다.¹⁸⁾

[그림 30] 공공개발사업 관리시스템 개발 화면

“기재 생략”	“기재 생략”
안전 및 환경 관리 자료 등록화면	공정회의 등록, 관리화면

[소관부점 의견] 소관부점에서는 현장 근로자의 안전인식 등으로 안전관리의

16) “기재 생략”

17) 공사담당자가 개별지시사항(안전, 공사, 서류보완 등)을 CM단 등에 지시하고 해당 결과를 회신 받을 수 있는 기능은 구성되어 있음

18) 시스템 내 반영 완료되어 본 건 조치요구를 생략함

어려움과 사업관리의 어려움에 대해 설명하면서도 안전관리 업무를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권서부개발처장은 안전조치 혹은 보완이 필요한 사안 56건에 대해 사고 예방 및 자료 보완 등의 조치를 하시기 바랍니다.(시정)

중부개발처장은 안전계획 조치이행 결과보고, 안전점검회의가 효과적으로 관리·운영되도록 실시내용을 시스템에 기록하는 등의 업무절차를 규정에 반영¹⁹⁾하시기 바랍니다.(통보)

19) 「공공개발 건설안전관리 업무요강」을 말하며 요강 소관부점을 대상으로 조치요구 함

[별표 9]

공공개발 사업장 안전조치 대상 명세

순 번	현장명	조치구분	점검내용	조치여부	완료일자	소관 부점
합 계 : 총 56건(이행완료 : 49건, 이행중 : 7건(계약변경, 승인 등 진행중))						

“기재 생략”

[별 표 10]

안전 관리 계획 이행 점검 및 회의 현황

순 번	사업명	안전관리계획 이행보고, 관리			안전관리회의		
		보고주기	보고 방법	내부보고	보고주기	보고방법	내부보고

“기재 생략”
